

עין משפט
נר מצוה

לה:

כל שעה פרק שני פסחים

מסורת הש"ס

קריא א מיי פ"ה מהל' חמץ הלכה ב סמך לאוין עט טו"ע ע"ס: קי"ב ב מיי פ"ו מהל' חמץ הלכה ז: ק"ב ג מיי פ"ו מהלכות מעשר הלכה יא: **קבא** ד מיי פ"ג מהל' תרומות ה' יג טור י"ד ס' שלא: **קבב** ה מיי פ"ו מהל' מנחה הלכה ח: **קבב** ו ד שס הלכה ז: ח [מיי פ"ד מהל' מעשר שני הל"ט שו"ע י"ד ס' שלא סעי' קלח]: ט [מיי פ"ו מהל' ערכין הל"א]: **קבד** י מיי פ"ו מהל' אסורי ביאה ה' ח ופי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה יח:

מוסף רש"י

מאביילין את הענינים דבמאי. לא אסוריה עניהם ספני שנייסיס לחור על פתח עמי הארץ, וסמכו על שרוב עמי הארץ מעשרין (שבת קכז) וחומרה בעלמא הוא שהעמידו כספק טבול וגוי עניים ואכסניה לא העמידו דברים (טוכה לה): וכנ"י ברכות יח: וערבין יח: אכסניא. חיל של מלך שמיטל על בני העיר לזוטם שבזוט ממלחמות והי' הם כעניים לפי שהם שלא נמקומם (ברכות יח: וכנ"י שבת קכז: וערבין יח: ולא וטוכה לה): מעשר ראשון שנטלה תרומתו פשיטא. קפ"ד תרומות מעשר שרליה ונתן לבס', וכ"ש תרומה גדולה שיש על ישראל להפריש להפרישו קודם שנתן ממעשר לאי (שבת שס), שהקדימו בשיבולים. ישראל היה לו להפריש תרומה גדולה תחלה דכתי' (שמות כג) מלחמך ודמעך לא תאחז, מלחמך אלו בסיסים, מנחם שהמקדים תרומה לבסיסים לוקח, ודמעך זו תרומה, שאם הקדיש מעשר לתרומה לוקח, והי' מיני משנתמחה בכרי לוקח אם הקדים מעשר לתרומה, אכל הקדים מעשר לתרומה כשגלים חיל לוקח (שבת קכז): ולי קדם את ונטל מעשר כשגלים קודם שנטל כסן תרומה גדולה, מנאמא תרומה גדולה של כסן כנחול ההעשר היה אחד ממחשבים שט נבד תרומות מעשר שטל הני להפריש תרומה ממעשרו (ברכות יח:), וכדריי אבהו. אשמעיען מתני' דכתי' הוא דכרי אבהו דפטר ליה לוי מתרומה גדולה שטו גזילי לטול תרומה גדולה, שהיה לו תחלה לטול תרומה גדולה, ויהי קודם אלה שטל מעשר, וישראל לא ימן לנסן אלא אחד ממחשבים כסני ששירי, מנאמא כסן מפסי, שטל היה מתרומה גדולה שזמעשר זה (ביצה יג: וכנ"י טרובין יא: וחתורה ה:), שנאמר דרומות ממנו תרומת ה'. כללים

יב"י פירות אין מחמיצין. היינו להתחייב כרת כדאמרין בהדיא אין חייבין על חימוצו כרת אבל לאו אית ציה ובסמוך נמי אמרינן^[א] אין לשין ציין ושמן ודבש ואם לש תשרף מיד וחכמים נמי דאמרי תאכל היינו משום שיכולין לשומרה מן החמץ כשאר עיסה אבל לכולי עלמא מחמיצין וקשה דלקמן (דף מ:) מסקנין גבי^[ב] קימחא דאציסנא אבל מי פירות שרי דמי פירות אין מחמיצין משמע דשרינן לגמרי וכן פי' ר"ת דאין מחמיצין כל עיקר והא דאמר תשרף מיד כשעירב עמהן מים דלוי ממהרות יותר להחמץ ועל דא אמר דאין צין כרת אבל לאו אית ציה^[א] אבל היכא דלית ציה תערוצת מים כגון יין וחומץ ושאר מי פירות שרו לגמרי וכן מוכח בסוף כל המנחות בלכות מלה (מנחות דף מ: וס) דאמר אשר תקריבו לרבות מנחת נסכים למימון דכרי רבי יוסי הגלילי ופריך מנחת נסכים מי פירות הן ואין מחמיצין אמר ריש לקיש אומר היה רבי יוסי מנחת נסכים מגבלה במים והיא כשירה והשתא אי סלקא דעתך דריש לקיש ורבי יוחנן מיירי הכא בלא מים כלל ואפילו הכי כרת ליכא אבל מלקות איכא דחמץ נוקשה הוא אומאי אינטרין למימר התם מגבלה במים בלא גיבול מים נמי אינטרין קרא שלא תפסה חמץ דלוי חמץ נוקשה וחמץ נוקשה פסול למנוחה כדמשמע התם במנחות (דף נג:) דקאמר התם שיאור דר' יהודה לרבי יהודה דפסול למנחות אלא ודאי היכא דליכא מים אינו מחמץ כלל וקשה לרשב"א דחומץ האדומי חשיב ליה כפרק אלו עוברין (לקמן דף מג:) חמץ דגן גמור ע"י תערובת דלוי והא חומץ האדומי מפרש התם^[א] דרמו ציה שעורים פי' משימין השעורים ציין כדי שיחמץ היטב והא מי פירות אין מחמיצין ואפילו אם משימין מים עמהן אכתי לא היו אלא חמץ נוקשה ואומר ר"י שהשעורים שורין במים קודם שמישמין ציין ובמי צינים נסתפק רש"י אי חשיב מי פירות או לא לפי שאנו רואים שהעיסה נעשה ענה בהן יותר מבמים אבל ר"ת נהג הימר בדבר והיה נוהג לאכול בערב הפסח אחר ארבע שעות עוגה שגילושה בצינים והא דקאמרינן^[א] צירושלמי האוכל מזה בערב פסח קודם זמנה כליוו צועל ארוסתו בצית חמיו היינו מזה הראויה ללאת צה ידי חובתו וזו מזה עשירה היא:

יוצאין בדמאי. מסופק ר"י אי צעי למימר יוצא דוקא

דיעבד כדאמרין הואיל ומפקיר לנכסיה וחזי ליה מכל מקום עדיין לא מפקיר להו אי נמי יוצאים אף לכתחלה הואיל ושרי לעניים ואחילת קרקע דרחמנא אבדו ונתן הבכפר. תימה אי כסף משמע ליה דווקא נימעוט שזה כסף ואי יליף מישיב דשוה כסף כספק אפילו קרקע נמי ודחה לר"י דילפינן בכלל ופרט וכלל ויסף חמישיתו כלל כסף פרט והיה לו חור וכולל מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממוון וכו' יאלו קרקעות ועבדים ושטרות וכן מוכח בפרק יש בכור (בכורות דף נא.) דמתן אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות ומפרש התם בגמרא ולא הקדשות בכל אלו ובכור יליף התם בכלל ופרט וכלל^[א] וכן נמי יש לפרש הקדשות ומיהו תימה מאי מיצעי ליה צפ' הוזהב (צ"מ דף נד.) חומש מהו שיחלל ע"ג קרקע והא עיקר המיעוט בחומש כמידי ויסף חמישית כסף ערך (ויקרא כ): האוכל

למעוטי אסימון שאין עליו צורה. ת"י יכול יוצא אדם בטבל שלא נתקן כהלכתו, כגון שהפריש כל מה שחייב להפריש חוץ מדבר אחד, ואפילו מעשר עני שמוציא בשנה השלישית. ת"ל לא תאכל עליו חמץ, מי שאיסורו משום כל תאכל חמץ יצא זה שאיסורו משום כל תאכל טבל. פירוש כל תבואה שלא נתקנה כהלכתה נקראת טבל. ואקשינן עליה ואיסורא דחמץ היכא אול, ודחי' הא מחגיגת ר' שמעון היא דסבר אין איסור חמץ חל על איסור טבל, דתניא האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור, ולא אתי איסור יום הכיפורים וחילי איסור נבלה.

דמאי הא לא חזי ליה. ואמרין לקמן מי שאיסורו משום כל תאכל חמץ לבדו אמה יוצא צה לשום מזה יאל מיי שיש לו איסור אחר. אי"נ הויא לה מזהה הבאה בעצירה: **השאה נמי חזי ליה**. דחומרלא דרבנן בעלמא הוא דרוב עמי הארץ מעשרין הן: **אכסניא**. חילות מלכי ישראל המוטלין על בני העירות לזון להגין עליהם מאויביהן וישראלים הן והרי הן כעניים הואיל ואינן במקומן: **השקדימו נשיצלים**. את המעשר הקדים לתרומה גדולה קודם מירוח דמן התורה תרומה קודמת למעשר דרראשית קרי' רחמנא^[א] ומן הותר הוא נתון מעשר ראשון ללוי ועכשיו הערים הלוי וקידמו כדי שלא יחסרנו הכהן אחד ממחשים ונטלה הימנו תרומת מעשר כדינו אבל תרומה גדולה הראשונה לא נטלה הימנו ואשמעינן מתני' דמותר כרבי אצבו: **מל מפתוסיסם**. כלים כמידי: **אם כל תרומם ה'**. אפילו תרומה גדולה: **ומה ראים**. דלוקומת קרא דחיו' כשהקדימו בכרי וקרא דפטורא כשהקדימו נשיצלין: **האי**. דנתמרח בכרי אידגן וכיון דנקרא דגן נעשה טבל לתרומה דכמידי^[א] ראשית דגני: **האי לא אידגן**. וכי שקליה לוי עדיין לא הוה טבול לתרומה: **טבול מדרבנן**. ואפ"ה מזהה הבאה בעצירה היא חשיב לה ולא דמיא להדמיא וכדאמרן דהתם אשכתן ציה היתמלא לכתחילה הלכך הכא צדיעבד נפיק: **ולא צמעשר ראשון שלא נטלה תרומתו**. קא ס"ד בתרומת מעשר קאמר וקא פריך פשיטא: **לא לזיכא** **השקדימו בכרי**. והאי תרומתו דקמני תרומה גדולה דהוי חזי לאפרושי מינה מעיקרא קאמר: **דאדמר ליה רב פפא לאציי**. לעיל בשמנחה: **אסימון**. מעה בלא לורה. פלאט"ה צלע"ז: **ונתן הכסף וקס לו**. במקדיש שדה כמידי ויסף חמישית כסף ערך וגו': **כל טבל נמי לא איסקן**. קושא הוי: **זו אפילו (אכילה) מעשר עני**. שאין זו שום קדושה דאילו מעשר ראשון אית ציה תרומת מעשר שהיא קדושה ומעשר שמי כולו קדוש: **מי שאיסורו משום כל תאכל חמץ**. אמה יוצא צו די מזה צפסח אם עשאו מזה: האוכל

שלא נתקן כל טבל נמי הא לא נתקן אלא בטבל שלא נתקן כל צורכו שננטלה ממנו תרומה גדולה ולא נטלה ממנו תרומת מעשר [מעשר] ראשון ולא מעשר שני ואפילו מעשר עני מנין תלמוד לומר^א לא תאכל עליו חמץ מי שאיסורו משום כל תאכל עליו חמץ יצא זה שאין איסורו משום כל תאכל חמץ אלא משום כל תאכל טבל ואיסורא דחמץ להיכן אולא אמר רב ששת הא בני ר' שמעון היא דאמר אין איסור חל על איסור דתניא ר' שמעון אומר האוכל

מזה נמי נקרא אכילת עניות^א: **אכסניא**. מפרש צירושלמי נכרים: **שחילצ"ץ ע"ג** **נב** קרקע דרחמנא אבדו ונתן הבכפר. תימה אי כסף משמע ליה דווקא נימעוט שזה כסף ואי יליף מישיב דשוה כסף כספק אפילו קרקע נמי ודחה לר"י דילפינן בכלל ופרט וכלל ויסף חמישיתו כלל כסף פרט והיה לו חור וכולל מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממוון וכו' יאלו קרקעות ועבדים ושטרות וכן מוכח בפרק יש בכור (בכורות דף נא.) דמתן אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות ומפרש התם בגמרא ולא הקדשות בכל אלו ובכור יליף התם בכלל ופרט וכלל^[א] וכן נמי יש לפרש הקדשות ומיהו תימה מאי מיצעי ליה צפ' הוזהב (צ"מ דף נד.) חומש מהו שיחלל ע"ג קרקע והא עיקר המיעוט בחומש כמידי ויסף חמישית כסף ערך (ויקרא כ): האוכל

אחד מעשרו, ונתנו ללוי קודם שיעשוהו גורן וקודם שהוציא ממנו תרומה גדולה לכהן, ונתן הלוי ממנו תרומת מעשר והוא מעשר מן המעשר, ואע"פ שתרומה גדולה לא נתן לכהן, מותר ללוי אותו מעשר, שלא נתייבש הלוי בתרומה גדולה אלא אם קבל הלוי מעשר מן הגורן אחד שהעמיד ישראל כרי, והפריש ממנו מעשר ונתנו ללוי מקודם התרומה חייב בתרומה וחייב בתרומת מעשר (הלוי). ופשוטה היא, והיא מפורשת בסוטה פרק אחרון. ובמעשר שני והקדש שנפדו אם נתן חן אע"פ שלא נתן עדיין החומש כבר שלו הוא. וכן החלה והתרומה לבתיים הן, ואע"פ שלישראל אסורה, מצות מצות ריבה. טבל הוא שלא הורמה ממנו התרומה והמעשר. ואע"פ שהיא תבואה שגורעה בעציץ שאינו נקוב ואינה תבואת הארץ אלא תבואה דורעה בכלי מדאורייתא פטור מדרבנן חייב להפריש ממנו תרומה ומעשר, לפיכך אינו מותר שאינו ראוי לאכילה. וכ"ש טבל אדורייתא שאינו ראוי לאכילה בהיתר. ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, כגון שהקדים בכרי, ונתן אחד מעשרה בו ללוי כמו שפרשתי לעיל בכרי ונצאא במעשר שלקח הלוי מן הכרי אחד מחמישים לכהן, והיא תרומה גדולה, וחייב עוד אחרי כן לתת לכהן מן הנשאר בידו חלק אחד מעשרה והיא תרומת מעשר, ואפילו אם נתן תרומת מעשר ולא נתן תרומה גדולה אין יוצא בו ידי חובתו בפסח שלא הותר באכילה בהיתר. וכן במעשר והקדש שנפדו על אסימון, והן מעות שאין בהן צורה, כלומר לא נטבעו במטבע, אלא הן חלק בלא חסך, דפריה כי האי גונא לא שמה פריה. משום דאין מתחלה אלא על כסף שיש עליו צורה, שנאמר וצרת הכסף בידך, ודייקינן וצרת דבר שיש עליו צורה

א) [לקמן מ. מנחות מ:]; ב) שבת קס: ברכות מז: סוכה לה: עירובין לה: א) דמאי פ"ג [מ"א] עירובין ז: ד) וברכות מ:]; שבת קס: עירובין לה: ביצה יג: ה) תמורה ה: ו) [לקמן לו: ז) צ"מ מז: ח) ונתן הכסף לא כמידי ע"י מוס' שבת קמח. ד"ה ונתן, ט) ע"י מוס' סוכה ל' ד"ה משום, י) [נדרים יח, ט) [לקמן לו:]; ט) [מנצי' דאבינו' ל"ג, מ) [לפנינו כסוי' לא מנאמא רבי ונתן רק י"ג, ט) [דף מג:]; ט) [וע"ע מוס' מנחות נ:]; ד"ה אין ממחלין כ"ה, ט) [ועיין מוספות בברכות נא. ד"ה א"מא וכו']

תורה אור השלם

1. ואל הקלום תדבר ואמרת אלאדם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בגזלתכם ותרמתם ממנו תרומתו י מעשר מן המעשר יח כו מכל מתחייבכם תרימו את כל תרומותי זו מקל יקלבו את מקדשו ממנו: במדבר יח כט 3. ונתתה בקסף וצרת הקסף בידך והקלפת אל הקדוש אשר יקבר יי תרומתו: דברים יז כה 4. ואם קאל ינאמא את ה'שדה המקדיש אותו וקסף תחמישית כסף ערבר עזיו וקם לו: ויקרא כז יט 5. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עזיו מצות לחם עני בדחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך: דברים טז ג

גיליון הש"ס

נפרא לי"צ בפבול טבול מדרבנן: עיין לקמן קיד ע"ב מור"ה אלגן דמאי:

לעזי רש"י

פלאט"ה [פלדריין]. עשת, גולם (והיכת מהכת, לפני שהוטבעה בה צורת מטבע).

מוסף תוספות

א. [נד]נוקשה מיהא הוי. ח' ה"י. ב. ואפשר דכל אכילות דעניות שרוב רבנן בדמאי. שס.

רבינו חננאל

דמאי כב"ה דאמרי מאכילין את הענינים דבמאי, וכיון דחזו לעניים יוצא אדם בו בפסח, ודמאי כבר פרשנהו בכמה מקומות והוא הלוקח פירות מעם הארץ ואינו יודע אם הן מעשרין או לא, ונתן מהם חלק אחד ממאה לכהן, והן תרומת מעשר שהיה חייב הלוי ליתן לכהן מעשר מן המעשר, אבל תרומה גדולה שהיא אחד מחמישים ראי שהיו מפרשים ואפילו עמי הארץ. וכן מי שהפריש עמיר